

CONSEJO DE PLANIFICACION URBANO - AMBIENTAL

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Villa Carlos Paz, 18 de Agosto de 2009

Al

**Presidente del
Concejo de Representantes
Sr. Esteban Avilés**

De nuestra consideración:

En atención a la reciente presentación por parte de los concejales del Concejo de Representantes con respecto a la modificación de la Ordenanza Nº 4481 en excepción a lo establecido por el Artículo 13º de la Ordenanza Nº 4062 y al Código de Edificación Ordenanza Nº 4021, esta Comisión Honoraria cree oportuno acercar a ese Concejo de Representantes una serie de consideraciones al respecto, sugiriendo la modificación de la zona UP de la Ordenanza Nº 4021

3.1.2.- DIMENSIONES DE LOTES.-

o) ZONA "U.P.":

Lote mínimo = 1.000 m^2 y un frente mínimo de 20,00 mts. Ver Art. 4.1.8., Zona U.P.

Uso del suelo: Solo estará permitido en cada parcela de uso residencial una unidad de vivienda individual. Podrá considerarse como una unidad de vivienda, la construcción de una vivienda principal y una con carácter accesorio, (tal como vivienda de encargado o casero). En las parcelas afectadas a usos comunes podrán localizarse actividades deportivas, recreativas, sociales o comerciales.-

Ocupación del suelo:

1.- En parcelas para uso residencial: Factor de Ocupación del suelo (FOS) máximo 20% (veinte por ciento).- Factor de ocupación total (FOT) máximo 40% (cuarenta por ciento). Altura máxima de edificación: 7 mts. (siete metros). Retiro mínimo de línea de edificación en frente o frentes: siete metros (7 mts.). En todos los linderos seis metros (6 mts.).-

2.- En parcelas para usos comunes, recreativos, deportivos etc. Factor de Ocupación del suelo (FOS) máximo 10% (diez por ciento).- Factor de ocupación total (FOT) máximo 20 % (veinte por ciento). Altura máxima de edificación: 7 mts. (siete metros). Retiro mínimo de línea de edificación en frente o frentes: siete metros (7 mts.). En todos los linderos diez metros (10 mts.).-

4.1.8.- ZONA U.P. (Urbanización Parque):

Uso del suelo dominante: residencial de vivienda individual.-

Uso del suelo condicionado: Vivienda colectiva, hotelería, industrial y comercial de servicio ,recreativo e institucional, son sus condiciones:

a) Vivienda Colectiva: se entiende por vivienda colectiva el agrupamiento de más de cuatro viviendas individuales por lote (Tipo Country, es decir viviendas aisladas o agrupadas libremente en el espacio verde) y/o edificación única destinada a departamentos, con espacios de circulación de uso común. El lote mínimo para su realización será de una (1) hectárea.- Unidades de Viviendas: una (1) unidad cada 1000 m2. de superficie de lote.-

b) Hotelería: Alojamiento temporario en cualquiera de sus características y número de plazas. Lote mínimo para su realización: una (1) hectárea.

c) Industrial y Comercial de Servicios: Locales comerciales cuya superficie destinada a venta no supere los 100 m2. Industria de servicio, inocuas de pequeña dimensión para la elaboración de productos cuya transformación no produzca impacto ambiental de cualquier naturaleza (panaderías, heladerías, fábricas de pasta, dulces, etc.)

d) Recreativo e Industrial: Clubes deportivos, recreativos, en lotes mínimos de una (1) hectárea, Locales bailables, confiterías, restaurantes, edificación destinada a equipamiento educacional,

administrativos, etc.-

Todos los usos condicionados indicados deberán cumplimentar los siguientes requisitos para su aprobación: características de diseño que no afecten el paisaje del entorno, no podrá haber arquitectura de carácter transitorio.- Aislación acústica, tratamiento de los espacios verdes, incorporación de las playas de estacionamiento en su propio predio.-

Uso del suelo no permitido: Comercial cuyos locales de venta superen los 100m². de superficie (incluye supermercados con tinglados de grandes luces); industrias molestas, nocivas peligrosas, servicios como talleres mecánicos, metalúrgicos, depósitos en general, etc.-

Modificación del Art. 9.4.- inc.j)

j) Zona “U.P.” (Urbanización Parque) : Retiros de L.M. y contrafrente 6,00 mtrs. y de líneas medianeras 3,00 metros.

y la recomendación de realizar

Elevamos a Ud. y por su intermedio al Concejo de Representantes nuestro dictamen relacionado con la Urbanización “Altos de San Antonio” aprobada por Ordenanza N° 4481 en excepción a lo establecido por el Artículo 13° de la Ordenanza N° 4062 y al Código de Edificación Ordenanza N° 4021, el Expediente Número 662/02 y acumulado N° 3486 según datos del Convenio entre la Empresa Monte Potrero S.A. y la Municipalidad de Villa Carlos Paz

Al respecto expresamos:

Luego del pedido realizado por la Empresa, para la modificación de los parámetros sobre usos de suelo (FOS-FOT y líneas medianeras), aplicados al loteo según lo fija la Ordenanza 4062, en la reunión del día 22 de Junio ppdd. la Comisión Plenaria Honoraria del Concejo de Planificación Urbano Ambiental sugiere, luego de un análisis pormenorizado del tema en cuestión, atender el pedido planteado modificando los retiros mínimos en los linderos a cuatro metros cincuenta centímetros (4,50 mtrs.) y retiro del contrafrente seis metros (6,00 mtrs.). En cuanto al resto de los parámetros sobre ocupación de suelo quedan tal cual están expresados en la Ordenanza 4062.-

A solicitud de ese Concejo se emite el presente dictamen.-

Atentamente.-

Ciudad de Villa Carlos Paz, 13 de mayo de 2008

Visto, el Artículo 76, Capítulo II, Sección Tercera, Título II de la Primera Parte de la Carta Orgánica Municipal de nuestra ciudad que establece:

“PROHIBICIÓN

Artículo 76: El Municipio prohíbe la creación de barrios o urbanizaciones cerradas.”

y,

Considerando, que, la aprobación de ese artículo de nuestra Carta Orgánica generó un intenso debate entre los Convencionales, según podemos apreciar en la versión taquigráfica de la 14ª REUNIÓN y 13ª SESIÓN PLENARIA de la Convención Constituyente Municipal, realizada el 25 de noviembre de 2007 (páginas 225 a 231) y en la que resultó aprobado por once(11) votos contra ocho (8);

que, a continuación y como parte de la fundamentación del presente proyecto de Ordenanza, citare la opinión de algunos de los Convencionales Constituyentes que apoyaron la sanción del Artículo 76:

Sr. Jorge Sica (Frente Cívico y Social): *“Esta no es una postura personal sino de nuestro bloque: rechazamos las opciones de barrios cerrados no por cuestiones urbanísticas sino de discriminación. Entendemos que los barrios cerrados fuera del ámbito de una ciudad podrían estar justificados pero no dentro del ámbito de una ciudad porque establecerían una situación de desigualdad entre los ciudadanos. A partir de esto es nuestro rechazo a los barrios cerrados, y no por cuestiones urbanísticas.”*

Sra. Amelia Rigazio (Unión Cívica Radical): *“La postura de la prohibición taxativa y contundente de los barrios cerrados en Carlos Paz, o de cerrar barrios ya existentes, es política.*

Hemos declarado a esta ciudad como “ciudad turística”, aunque ya lo era ahora lo hemos reafirmado con mucha fuerza en esta Carta Orgánica.

Por lo tanto, sabemos que la creación de los barrios cerrados –como lo comenté en otro momento de la sesión- se ha resuelto, en definitiva, por una cuestión de seguridad, alejándose de las grandes urbes y, por supuesto, pura y exclusivamente para personas con una capacidad económica elevada.

Cualquier persona del mundo tiene derecho a poder elegir vivir en un barrio común o en uno cerrado; absolutamente nadie puede decidir por los demás, pero sí podemos cambiar una postura política sobre lo que queremos para nuestra ciudad.

Nuestra ciudad tiene que ser para el turismo, para nosotros, debemos poder recorrerla totalmente; y aquella persona que quiera tener un lugar cerrado, privado, con custodios, puede elegir. En muchos lugares donde hay barrios de ese tipo.

Creo que la organización que se está proponiendo a través de esta Carta Orgánica, sin ser técnicos, es la proyección de la idea de una ciudad moderna, bonita, abierta. Son distintos conceptos de vida, y esta es, esencialmente, una ciudad turística”

Sra. Blanca Pérez (Unión por Córdoba): Señora presidenta: en realidad, con relación al tema de los barrios cerrados, uno de los principales problemas –y lo vemos a lo largo de la costa del lago, en infinidad de lugares- es que se ha cerrado completamente el acceso público a los vecinos, porque se ha construido hasta la costa del lago, han cerrado las costas del lago. Por eso en muchas partes del lago –tanto de este lado del lago como del lado de Villa del Lago, que creo que es donde está el mayor problema- nos encontramos con barrios cerrados donde no esta permitido el acceso que corresponde, por derecho, al uso público.

Más allá del Código de Edificación que tendrá que planificar, nosotros podemos definir algunas cuestiones antes de que se dicte ese Código. Es cierto, como dice el convencional Felpeto, que dentro del ámbito de la ciudad no hay casi terrenos. Pero lo planteamos, como dijo Marta, con respecto a la Cárcano, que sigue faltando una vía de escape rápido, ustedes saben que hay que usar vías alternativas para salir de Carlos Paz al sur, o a la inversa.

También nos encontramos con el problema de los barrios que se empiezan a cerrar y los emprendimientos que algunas corporaciones inmobiliarias han proyectados llevar adelante.

Consideramos que traen dificultades. De hecho, algunos barrios se han tomado atribuciones como las de cortar el paso a la gente y la posibilidad de caminar por las costas del lago.

Por lo tanto, adelantamos nuestro voto positivo a este proyecto.

Sr. Omar Ruiz (Encuentro y Participación): Señora presidenta: pienso que este proyecto tiene que ver con un punto de inflexión en el que está la ciudad, si vamos a hacer una ciudad turística o una ciudad dormitorio. Creo que las personas que quieren vivir en la zona ya tienen suficiente oferta de barrios privados; hay barrios privados y cerrados en las adyacencias de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Me parece que esta es una definición que tiene que ver, también, con un destino que se le puede dar a toda la ampliación del ejido, hacia proyectos estratégicos de turismo que potencien y repotencien el perfil turístico de la ciudad.

Por estas razones, voy a votar afirmativamente este proyecto.

que, la Disposición Complementaria Segunda de la Carta Orgánica Municipal establece en su último párrafo: **“Las ordenanzas existentes que se opongan a la letra y el espíritu de esta Carta Orgánica deberán ser reformadas o derogadas, sin perjuicio de los derechos adquiridos.”;**

que, actualmente se encuentra vigente en nuestra ciudad la Ordenanza N° 4062 – **“Urbanización Residencial Especial - fraccionamientos cerrados”** la cual establece las condiciones en las cuales puede realizarse ese tipo de emprendimientos, disposición esta que se opone, claramente, tanto a la letra como al espíritu de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Carta Orgánica Municipal por lo que debe ser derogada;

Por lo expuesto la **Concejal Amalia Gómez del Bloque de Encuentro y Participación** propone la aprobación del siguiente **Proyecto de Ordenanza:**

**El Concejo de Representantes del Municipio de Villa Carlos Paz
Sanciona con fuerza de**

ORDENANZA

Artículo 1º: Derógase la **Ordenanza N° 4062 - Urbanización Residencial Especial - fraccionamientos cerrados** –, en cumplimiento de lo establecido por la Disposición Complementaria Segunda de la Carta Orgánica Municipal y por oponerse a lo dispuesto por el Artículo 76, Capítulo II, Sección Tercera, Título II de la Primera Parte de la Carta Orgánica Municipal.

Artículo 2º: Aquellos emprendimientos que hayan sido aprobados con anterioridad al ONCE (11) DE ENERO DE 2008, fecha de publicación de la Carta Orgánica Municipal de nuestra ciudad en el Boletín Oficial Municipal, no verán afectados sus derechos por lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-

Artículo 3°: De forma.-

Amalia Liliana Gómez
Presidenta del CPUT
Ciudad de Villa Carlos Paz